

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7811/2542

นาง สุภาพร เพิ่มสกุล
นาง กัญจนา ใจดีหรือเปลี่ยนสมัย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 1599 วรรคหนึ่ง, มาตรา 1620 วรรคหนึ่ง, มาตรา 1629 (1)

ที่ดินเป็นทรัพย์สินมรดกของ อ. ไม่ปรากฏว่า อ. ได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้ผู้ใด เมื่อ อ. ตายที่ดินพิพาทจึงเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของ อ. ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 วรรคหนึ่ง จำเลยเป็นผู้สืบสันดานและเป็นทายาทโดยธรรมของ อ. มีสิทธิได้รับมรดกของ อ. ในลำดับแรกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629(1) มีสิทธิได้รับมรดกในที่ดินทันทีตั้งแต่ อ. ถึงแก่ความตาย และจำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมของอ. มีหนี้ตามสัญญาจะซื้อขายที่ อ. ทำไว้ ในอันที่จะต้องจดทะเบียนให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทด้วย การบังคับให้จำเลยจดทะเบียนให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทด้วยเป็นการบังคับในส่วนอันเป็นสิทธิของจำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมคนหนึ่งของ อ. ซึ่งมีส่วนเป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทเท่านั้น มิได้กระทบกระเทือนถึงสิทธิของทายาทอื่นในที่ดินพิพาท และไม่ได้เป็นเรื่องที่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้กระทำได้

การฟ้องให้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายมิได้มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีกำหนดอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/30

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยเป็นทนายทโดยธรรมของนางอรุณ
เปลี่ยนสมัย เมื่อปลายปี 2539 นางอรุณถึงแก่ความตาย โจทก์ทราบว่าจำเลยจะขาย
ที่ดินโฉนดเลขที่ 83497 ให้ผู้อื่น โจทก์ทวงถามให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาจำเลยไม่
ดำเนินการให้ ขอให้บังคับจำเลยรับมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 83497 แล้วจดทะเบียน
โอนขายให้แก่โจทก์ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ให้จำเลยนำโฉนดที่ดินดัง
กล่าวมาวางศาล แล้วให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนให้แก่โจทก์ โดยถือเอาคำ
พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยออกค่าธรรมเนียม ค่าภาษีในการ
โอนกรรมสิทธิ์แก่โจทก์ ถ้าจำเลยขัดขึ้นให้โจทก์ออกเงินไปก่อนแล้วบังคับเอาจาก
จำเลยภายหลัง

จำเลยให้การว่า โจทก์ละสิทธิเกี่ยวกับข้อตกลงตามสัญญาจะซื้อขาย ฟ้องของ
โจทก์จึงขาดอายุความ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะจำเลยไม่เข้าใจว่าโจทก์ฟ้องบังคับ
จำเลยรับผิดชอบในฐานะทนายทนางอรุณ หรือตามสัญญาจะซื้อขายระหว่างโจทก์กับ
จำเลยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์
รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 83497 ตำบลบางแวก อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยใช้
ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องจำเลยให้ใช้
ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาภายในอายุความ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า
จำเลยต้องจดทะเบียนให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 83497 หรือไม่
เห็นว่า ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกของนางอรุณ ไม่ปรากฏว่านางอรุณได้ทำ
พินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้ผู้ใด เมื่อนางอรุณถึงแก่ความตายที่ดินพิพาทจึงเป็น
มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของนางอรุณทันทีตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1599 วรรคหนึ่ง และมาตรา 1620 วรรคหนึ่ง จำเลยเป็นผู้สืบสันดาน
ของนางอรุณและเป็นทายาทโดยธรรมของนางอรุณ มีสิทธิได้รับมรดกของนางอรุณ
ในลำดับแรกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629(1) จำเลยจึงมีสิทธิ
ได้รับมรดกในที่ดินพิพาททันทีตั้งแต่นางอรุณถึงแก่ความตาย และจำเลยในฐานะ
ทายาทโดยธรรมของนางอรุณมีหนี้ตามสัญญาจะซื้อขายที่นางอรุณทำไว้ตามเอกสาร
หมาย จ.2 ในอันที่จะต้องจดทะเบียนให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทด้วย
การบังคับให้จำเลยจดทะเบียนให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทด้วยจึงเป็น
เรื่องที่สามารถกระทำได้และแม้จะมีทายาทอื่นของนางอรุณมีสิทธิได้รับมรดกในที่ดิน
พิพาทร่วมกับจำเลยด้วยการบังคับให้จำเลยจดทะเบียนให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมใน
ที่ดินพิพาทด้วยเป็นการบังคับในส่วนอันเป็นสิทธิของจำเลยในฐานะทายาทโดยธรรม
คนหนึ่งนางอรุณซึ่งมีส่วนเป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทเท่านั้น มิได้กระทบ
กระเทือนถึงสิทธิของทายาทอื่นในที่ดินพิพาท และไม่ได้เป็นเรื่องที่สภาพแห่งหนี้ไม่
เปิดช่องให้กระทำดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นแต่ปรากฏว่าศาล
อุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัยปัญหาเรื่องฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ตามอุทธรณ์ของ
จำเลย ศาลฎีกาเห็นว่า อุทธรณ์ดังกล่าวของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย

เมื่อสำนวนขึ้นมาสู่ศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปที่เดียวโดยไม่ย้อน
สำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยก่อน ในปัญหานี้ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ฟ้องให้
จำเลยปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายที่จำเลยทำกับโจทก์สิทธิราคาดีมาฟ้องจึงมีอายุ
ความ 2 ปี จำเลยผิดสัญญาจะซื้อขายเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2538 โจทก์ยื่นฟ้องเมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2540 คดีโจทก์ขาดอายุความแล้วนั้น เห็นว่า การฟ้องให้ปฏิบัติ
ตามสัญญาจะซื้อขายมิได้มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีกำหนดอายุ
ความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 นางอรุณทำ
สัญญาจะซื้อขายกับโจทก์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2540 ยังไม่เกิน 10 ปี ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย
ว่าฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความนั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อำนวยการ เต็มพันธ์-กำพล ภู่อุดแสง-ชวลิต ยอดเนร)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เมื่อเจ้ามรดกตาย ทรัพย์มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาท (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1599) ไม่ว่าทายาทจะแสดงเจตนารับหรือไม่ก็ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 มิได้วางขอบข่ายหรือเงื่อนไขไว้ ดังนั้นเมื่อเจ้ามรดกตายทรัพย์มรดกหรือกองมรดกของเจ้ามรดกจึงตกทอดแก่ทายาททันที เมื่อกองมรดกได้แก่ทรัพย์สินสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตาย ทายาทจึงย่อมต้องรับเอาไปทั้งหมดด้วย (มาตรา 1599 และ 1600) แม้ว่าจะไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกได้แก่ตนก็ตาม (มาตรา 1601) กรณีที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบนั้นมีปัญหาอยู่เสมอที่จะต้องพิจารณาเสียก่อนว่าเป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเจ้ามรดกหรือไม่ เพราะถ้าไม่ใช่ทายาทไม่ต้องผูกพันต้องปฏิบัติหรือรับผิดชอบ แต่ถ้าใช่ทายาทก็ต้องผูกพันปฏิบัติหรือต้องรับผิดชอบด้วย ปัญหาที่ต้องพิจารณาเพื่อประกอบคำพิพากษาศาลฎีกาตามหัวข้อหมายเหตุนี้ก็คือกรณีที่เจ้ามรดกมีหน้าที่หรือความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นหรือเจ้าหนี้ ดังนี้เจ้าหนี้จะต้องฟ้องทายาทโดยธรรมทั้งหมดหรือเพียงบางคนเท่านั้นเพื่อบังคับให้ชำระหนี้หรือรับผิดชอบในฐานะทายาทโดยธรรมในกรณีที่เจ้ามรดกมิได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่ผู้ใดไว้ ทั้งนี้ดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อเจ้ามรดกตายและมีได้ทำพินัยกรรมไว้แล้วทรัพย์มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม (มาตรา 1599 และ 1620) ตามมาตรา 1737 ให้อำนาจแก่เจ้าหนี้ว่าเจ้าหนี้กองมรดกจะบังคับสิทธิเรียกร้องต่อทายาทคนใดก็ได้ แต่ถ้ามีผู้จัดการมรดกให้เรียกเข้ามาในคดีด้วยตามบทบัญญัติดังกล่าวมิได้ระบุว่าทายาทที่เจ้าหนี้กองมรดกจะใช้สิทธิเรียกร้องจะต้องเป็นผู้รับมรดก หรือบังคับว่าจะต้องฟ้องทายาททุกคน ดังนั้น จะฟ้องทายาททุกคนหรือคนใดคนหนึ่งก็ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 710-711/2535 และ 1939/2535) และยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยด้วยว่าแม้จะไม่เรียกผู้จัดการมรดกเข้ามาในคดีก็หาทำให้เจ้าหนี้ไม่มีอำนาจฟ้องไม่ เพียงแต่อาจมีผลในการบังคับคดีต่อไปเท่านั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 710-711/2535) อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการแบ่งมรดกเสร็จแล้วนั้นถ้าเจ้าหนี้ฟ้องทายาทคนใดคนหนึ่งให้ชำระหนี้ของเจ้ามรดก เจ้าหนี้ก็มีสิทธิเรียกร้องได้เท่าที่ทายาทผู้นั้นได้รับมรดกมาเท่านั้น ไม่อาจเรียกร้องเอาจากทายาทอื่นที่ไม่ได้ถูกฟ้องด้วยได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 792/2506) ทางปฏิบัติ

จึงเป็นเรื่องยุ่งยากที่เจ้าหน้าที่กองมรดกจะทราบว่ากองมรดกนั้นได้มีการแบ่งเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง ดังนั้น ทางออกของเจ้าหน้าที่คือ ฟ้องทนายาททุกคน แต่ก็ยังมีปัญหาต่อไปว่าเจ้าหน้าที่จะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นทนายาทบ้าง มีข้อพิจารณาว่า หลักการในมาตรา 1736 ที่ว่า "ตราบใดที่เจ้าหน้าที่กองมรดกหรือผู้รับพินัยกรรมที่ปรากฏตัว ยังไม่ได้รับชำระหนี้หรือส่วนได้ตามพินัยกรรมแล้วทุกคน ให้ถือว่าทรัพย์มรดกยังอยู่ในระหว่างจัดการ" ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องทางแก้ไขของเจ้าหน้าที่ทางหนึ่ง โดยผู้ร่างคงมองเห็นปัญหานี้จึงได้ร่างหลักการเช่นว่านี้ไว้ แต่ก็ยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้โดยตรงสำหรับข้อเท็จจริงกรณีตามคดีหมายเหตุนี้ เป็นเรื่องที่เจ้ามรดกทำสัญญาไว้ว่าจะให้โจทก์มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทางเดิน แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเจ้ามรดกก็ตายไปก่อน โจทก์จึงฟ้องจำเลยในฐานะทนายาทโดยธรรมคนหนึ่งของเจ้ามรดกบังคับให้จำเลยจดทะเบียนให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทได้ โดยไม่มีประเด็นโต้เถียงว่าโจทก์ต้องฟ้องทนายาททุกคนหรือไม่ และข้อที่น่าคิดก็คือว่า เมื่อโจทก์ไม่ได้ฟ้องทนายาทโดยธรรมคนอื่นด้วย จะบังคับให้โจทก์มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมกับทนายาทโดยธรรมอื่นได้อย่างไร ในข้อนี้ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่า "การบังคับให้จำเลยจดทะเบียนให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทด้วยเป็นเรื่องสามารถกระทำได้ และแม้จะมีทนายาทอื่นของ อ. มีสิทธิได้รับมรดกในที่ดินพิพาทร่วมกับจำเลยด้วย การบังคับให้จำเลยจดทะเบียนให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทด้วย เป็นการบังคับในส่วนอันเป็นสิทธิของจำเลยในฐานะทนายาทโดยธรรมคนหนึ่งของ อ. ซึ่งมีส่วนเป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทเท่านั้น มิได้กระทบกระเทือนถึงสิทธิของทนายาทอื่นในที่ดินพิพาท และไม่ได้เป็นเรื่องที่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้กระทำ" เรื่องนี้คงมีข้อพิจารณาได้ว่าเป็นกรณีที่ที่ดินพิพาทอันเป็นมรดกของอ. ยังมิได้มีการแบ่ง แม้ฟ้องบังคับสิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้าที่กองมรดกต่อทนายาทโดยธรรมคนใดคนหนึ่งก็บังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้ทั้งหมด ปัญหาที่น่าจะพิจารณาต่อไปคือที่ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่าการฟ้องให้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายมิได้มีกฎหมายบัญญัติอายุ

ความไว้โดยเฉพาะ จึงมีกำหนดอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 กรณีนี้หากเป็นเรื่องเจ้าหนี้เจ้ามรดกใช้สิทธิเรียกร้องต่อเจ้ามรดกแล้ว มาตรา 1754 วรรคสามบังคับว่า แม้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้าหนี้มีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปีมิให้เจ้าหนี้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกหมายความว่าเจ้าหนี้ของเจ้ามรดกต้องฟ้องภายในหนึ่งปี แม้ว่าอายุความเรียกร้องจะยาวกว่าหนึ่งปี และรวมถึงหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระด้วยก็ต้องฟ้องภายในหนึ่งปีเช่นเดียวกัน มีบรรทัดฐานเป็นกรณีศึกษาหลายเรื่องเช่น คำพิพากษาศาลฎีกา 3994/2540 วินิจฉัยว่า แม้หนังสือสัญญากู้ยืมที่ ป. ลูกหนี้ทำไว้กับโจทก์ยังไม่ถึงกำหนดชำระ แต่ ป. ถึงแก่ความตายเสียก่อน โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้ภายใน 1 ปี นับแต่เมื่อโจทก์รู้ถึงความตายของ ป. ตามมาตรา 1754 วรรคสาม เพราะสิทธิเรียกร้องของโจทก์ย่อมเกิดขึ้นเมื่อ ป. ถึงแก่ความตาย หากรอจนหนี้ถึงกำหนดชำระอายุความ 1 ปี อาจล่วงพ้นไปแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องบังคับให้ชำระหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 247/2541 โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลยยอมใช้สิทธิตามมาตรา 694 ได้ และคดีนี้ไม่ใช่คดีมรดก จึงไม่เกี่ยวกับว่าจำเลยจะเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1755 หรือไม่ เมื่อโจทก์มิได้ใช้สิทธิเรียกร้องต่อกองมรดกของ อ. ลูกหนี้ภายใน 1 ปี นับแต่ทราบว่า อ. ถึงแก่ความตายสิทธิเรียกร้องของโจทก์ต่อกองมรดกของ อ. จึงขาดอายุความตามมาตรา 1754 วรรคสาม จำเลยในฐานะผู้ค้ำประกัน อ. ต่อโจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบหนี้แก่โจทก์คดีนี้ยังได้หลักด้วยว่า แม้ว่าผู้ค้ำประกันจะยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ก็ตาม แต่ก็ยังมีสิทธิของผู้ค้ำประกันตามมาตรา 694 ที่อาจยกข้อต่อสู้ทั้งหลายซึ่งลูกหนี้ชั้นต้นมีต่อเจ้าหนี้ได้ด้วยและกรณีเจ้าหนี้ฟ้องเรียกร้องหนี้จากกองมรดกนั้นไม่ใช่คดีมรดก ดังนั้น ผู้ที่ยกอายุความเรื่องสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ต่อกองมรดกจึงไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1755ขอให้เปรียบเทียบกรณีตามปัญหาซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่าที่

จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่จำเลยทำไว้กับ โจทก์ สิทธินาคดีมาฟ้องจึงมีอายุความ 2 ปี จำเลยผิดสัญญาจะซื้อขายเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2538 โจทก์ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2540 คดีขาดอายุความแล้ว นั้น เห็นว่า การฟ้องคดีให้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายมิได้มีกฎหมายบัญญัติอายุ ความไว้โดยเฉพาะจึงมีกำหนดอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 193/30อ. ทำสัญญาจะซื้อขายกับโจทก์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2540 ยังไม่เกิน 10 ปี ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุ ความขอให้สังเกตในเรื่องการต่อสู้เรื่องอายุความของจำเลย ซึ่งจำเลยต่อสู้เรื่องอายุ ความกรณีจำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่จำเลยทำกับโจทก์ แต่ศาลฎีกาวินิจฉัยตาม สัญญาจะซื้อขายที่ อ. เจ้ามรดกทำไว้กับโจทก์ ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับการที่โจทก์ฟ้อง บังคับขอให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์สินมรดกของ อ. ซึ่งก็มี ข้อ่นาคิดที่ว่าเมื่อนับแต่วันที่ อ. ทำสัญญาจะซื้อขายกับโจทก์ถึงวันฟ้องคดียังไม่เกิน 10 ปีฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ เพราะแม้ว่าจะมีอายุความสิทธิเรียกร้อง 10 ปี ก็ตามหากเป็นกรณีตาม มาตรา 1754 วรรคสาม ก็ต้องฟ้องภายใน 1 ปี ดังที่กล่าวมา แล้วอย่างไรก็ตามคดีนี้ปรากฏว่า อ. เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเมื่อปลายเดือน กันยายน 2539 เมื่อนับถึงวันที่โจทก์ฟ้องคือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2540 ก็ยังไม่เกิน คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7811/2542 จึงเป็นกรณีน่าศึกษาและทำความเข้าใจใน ปัญหาข้อกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้ว พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา